בבית המשפט המחוזי **ת"א 13107-09-26**
בנוף הגליל נצרת **לפני כב' השופט הבכיר יונתן אברהם**

1. **הרב מנחם זאב שיק**
2. **מוסדות קהילת ברסלב בישראל**, מס' הקדש 590043592
3. **נחמן גונן**
4. **נתן יצחק מימוני**

כולם על ידי בא-כוחם **עו"ד אורי ישראל פז** (LL.M.)
מגדל עסקים, קניון עזריאלי ראשונים, קומה 10
שד' נים 2, ת"ד 2424, ראשון לציון 7512302
טל': 072-2150666 ; סל': 054-4316485 ; אתר: www.uplaw.co.il

להלן: **הנאמנים-המשיבים**

- נ ג ד -

1. **עינת ריימונד**
2. **עמותת ישמח צדיק - קהילת ברסלב בגליל**, ע"ר 580390136
3. **מנשה ריימונד**

ע"י עו"ד אפרים דמרי
כיכר רבין 1 טבריה
דוא"ל: law55566@gmail.com

להלן: **המבקשים**

תגובת הנאמנים על בקשת סרק של העמותה
ובקשה לביטול הדיון הקבוע בבקשה ליום 8.11.26

(תגובה על בקשה מס' 35)

בהתאם להחלטות בית המשפט הנכבד מיום 6.10.26, הנאמנים מתכבדים להגיב על בקשת סרק שהגישה העמותה "ישמח צדיק" כדלהלן, כאשר **כל אחת ואחת מטענות הבלע שבפי העמותה מוכחשות בזאת מכל וכול**:

א. פתח דבר: "טובל ושרץ בידו" – ניסיון ציני להנדס מציאות ולשבש החלטות שיפוטיות

1. הבקשה דנן מהווה דוגמה מובהקת וחמורה לשימוש לרעה בהליכי משפט. במסווה של בקשה לאכיפת צווים לפי פקודת ביזיון בימ"ש, מתיימרת העמותה לעשות שימוש לרעה בהליך, במטרה ברורה לסכל את יישומן של החלטותיו **החלוטות והמחייבות** של בית משפט נכבד זה.
2. הדברים צריכים להיאמר בבהירות ובחדות, שכן הם הופכים את הבקשה כולה לאבסורד: הפעולות הנטענות בבקשה כ"הפרה" ו"ביזיון", אינן אלא קיום מדויק, דווקני ובתום לב מוחלט של הצווים המפורשים שניתנו למשיבים בהחלטות בית משפט זה ממש, מהימים 17.9.2026 ו-20.9.2026. הניסיון ליטול פעולות מוסמכות של נאמני הקדש, שבוצעו כדין ובגיבוי שיפוטי, ולצקת לתוכן תוכן של "עבריינות", אינו רק משולל יסוד משפטי – הוא מהווה זלזול בוטה באינטליגנציה של ההליך השיפוטי. הבקשה נבנית על מצגי שווא, על תצהירים שעיתויים מעורר תמיהות קשות, ועל עיוות מובהק של תוכן ההחלטות השיפוטיות עצמן.
3. **הבקשה דנן מוגשת בחוסר תום לב קיצוני ובהיעדר ניקיון כפיים. העמותה, אשר פעלה בנכסי ההקדש בניגוד לדין, שללה את זכויות הניהול של הנאמנים, מנעה גישה מציבור המתפללים למבני בתי הכנסת ואף ניתקה במכוון תשתיות בסיסיות של חשמל ומיזוג, מלינה כעת במופרך על פעולות שבוצעו כדין ובהתאם לצווים שיפוטיים מפורשים.**
4. זוהי **בקשת סרק קנטרנית**. היא נשענת על עיוות עובדתי יזום של המציאות בשטח, על סתירות פנימיות המאיינות אותה מתוכה, ועל השמטה מכוונת של העובדה המכרעת: נאמני ההקדש, ובראשם היורש הבגיר הרב מנחם זאב שיק (שרק מלהזכיר את שמו, עינת ריימונד והעמותה

היו צריכים לעמוד בחרדת קודש כי לפי רצונו של המוהרא״ש הוא היורש וממשיך דרכו), פועלים בכל עת בסמכות מלאה, בדין ובהתאם להחלטות שיפוטיות מחייבות. הקדש מוסדות קהילת ברסלב בישראל הוכרז כדין ביום 25.1.2026 בפסק דין בת״א 59074-04-21. רשם ההקדשות קבע ביום 25.7.2026 כי לעמותה אין כל צד בהקדש. בית המשפט המחוזי אישר ביום 17.9.2026, וחזר ואישר ביום 20.9.2026, את מלוא סמכויות הנאמנים לנהל את נכסי ההקדש בחלקה 6 בגוש 17370. בית המשפט העליון דחה ביום 27.9.2026 את בקשת העמותה לעכב הסדרים אלו. בכל המעשים שמייחסת העמותה לנאמנים ולנציגיהם פעלו אלה בגדרי סמכותם כנאמנים חוקיים, ולא מחוצה לה. הבקשה שלפנינו היא פרק נוסף במסכת ממושכת של עשיית דין עצמית, הטעיית ערכאות שיפוטיות ובימוי ראיות, שהעמותה מנהלת כנגד הנאמנים.

5. תגובה זו תפרט את הנימוקים שלפיהם הבקשה דינה להידחות על הסף, וזאת מכמה וכמה טעמים מצטברים ועצמאיים: ראשית, הבקשה נעדרת את היסוד הראשון והבסיסי לכל הליך ביזיון, קרי הוכחת הפרה של צו שיפוטי ברור ומפורש, שכן החלטת בית המשפט העליון מיום 27.9.2026 לא הכילה ולא יכלה להכיל את הפרשנות המרחיבה שמייחסת לה העמותה. שנית, מטבח ״בית התבשילי״ הופעל על ידי העמותה ללא רישיון עסק כדין ובתנאי תברואה קשים, ולנאמנים נתונה הסמכות המלאה להפעיל ולנהל את כל מתחם ההקדש באחריות ציבורית המוטלת על שכמם. שלישית, טענות העמותה בדבר ״משרד הגזבר״ בחלקה 6 מנוגדות בתכלית למצב בשטח, שכן למשרדי העמותה אין כל נוכחות חוקית במקרקעי ההקדש.
6. לאור האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את הבקשה על הסף, ולחייב את המבקשת בהוצאות משפט ריאליות לדוגמה, אשר ישקפו את השימוש הפסול בהליך השיפוטי ואת השחתת זמנו היקר של בית המשפט הנכבד.

<u>ב. היעדר עילה לביזיון בית משפט – פעולה מכוח מנדט שיפוטי וסטטוטורי מפורש</u>

7. טענתה המרכזית של העמותה, כביכול הנאמנים ביצעו פעולות המקימות עילה לפי סעיף 6(1) לפקודת ביזיון בית המשפט, מופרכת מיסודה ומהווה עיוות מושגי של הדין. על מנת שתקום עילת ביזיון, יש להוכיח הפרה של צו שיפוטי ברור ומפורש. **בענייננו, הפעולות הנטענות כ״ביזיון״ הן בדיוק הפעולות שבית המשפט הורה לנאמנים לבצע.**
8. ביום 17.9.2026, בהסתמך על פסק הדין המצהיר מיום 25.1.2026 (ת״א 59074-04-21), קבע בית המשפט המחוזי הנכבד מפורשות כי הנאמנים רשאים לתפוס חזקה מיידית בנכסי ההקדש, לפתוח מנעולים, להחליף צילינדרים, להשיב אספקת חשמל ומים, ולהבטיח גישה חופשית. ביום 20.9.2026 ניתנה החלטה משלימה, שהעניקה גושפנקה נוספת לפעולות הנאמנים במערכות התשתית.
9. הניסיון היומרני של העמותה לצקת לפעולות המהוות קיום מצוות בית המשפט את התוכן של ״ביזיון״, הוא היפוך יוצרות אבסורדי.
10. פעולות הנאמנים מעוגנות היטב אף בחובתם החוקית. <u>סעיף 24 לחוק הנאמנות, תשל״ט-1979</u>, מטיל עליהם חובה אקטיבית לנקוט אמצעים לשמירת נכסי ההקדש. <u>סעיף 12(ג) לחוק הנאמנות</u> קובע מפורשות כי נאמן אינו נושא באחריות אם פעל בתום לב לפי הוראות ביהמ״ש. הסמכה שיפוטית זו, אליה מצטרף תום הלב של הנאמנים, מהווה מגן הרמטי מפני כל הליך ביזיון.
11. כפי שהובהר בפסיקה, וכפי שפסק בית המשפט העליון בעניין רע״א 1968/22 **דני אורדן, עו״ד (רו״ח) נ׳ יחיאל לוי** (נבו, 16.8.2022) עיקרון חשוב לעניין זה: **כאשר בעל תפקיד פועל במסגרת מנדט לגיטימי, אין מדובר בשימוש לרעה בהליכי משפט, ואין לאפשר מצב שכל אימת שצד אינו שבע רצון מפעולות הצד שכנגד, יטען ל״שימוש לרעה״. מקל וחומר כאשר הפעולות בוצעו מכוח צווים שיפוטיים מחייבים.**

12. יתרה מזו, כפי שכבר פסק כב' השופט (בדימוס) כרמי מוסק, מבית המשפט המחוזי בירושלים, בעניין ה"פ 5210-06-13 **אברהם מיכאל ברגמן נ' משה קנפלר** (נבו, 21.3.2017), **לנאמני הקדש נתונה הסמכות הבלעדית לנהוג בנכסי ההקדש מנהג בעלים, לרבות קביעת סדרי התפילה** (בפרט בסעיף 104 לפסק הדין). ואין לאדם זכות להשתלט על נכס הקדש או להפריע לניהולו התקין, ואפילו מדובר במקום ציבורי. אימוץ עיקרון זה לנסיבות דנן מוביל למסקנה אחת בלבד: פעולות הנאמנים ונציגיהם – הכניסה למתחם, החלפת הצילינדרים, ניהול בית הכנסת והמטבח – הן פעולות שנעשו בסמכות מלאה וכדין, ואין לעמותה כל עילה לערער עליהן.

13. שכן, בהתאם ל<u>סעיף 10 לחוק הנאמנות, תשל"ט-1979</u>, בידי הנאמנים הסמכויות הבלעדיות לנהוג בבית הכנסת מנהג בעלים לכל דבר ועניין, לרבות מינוי ועד גבאים וניהול ותפעול שוטף של המקום, וכן לקבוע ולעשות כל שדרוש על פי שיקול דעתם לצורך מילוי מטרות ההקדש. **כל שינוי חד-צדדי מצד העמותה הוא פלישה פסולה שאינה מקנה לה זכות לטעון לביזיון.**

14. **ההחלטה מיום 27.9.2026 בע"א 11302-05-26 קבעה כי ההוראות שנקבעו בהחלטת בית המשפט המחוזי מיום 20.9.2026 יוסיפו לעמוד על כנן. החלטת בית המשפט המחוזי, לא זו בלבד שאינה מעניקה לעמותה זכויות ניהול עצמאיות, אלא מותירה את סמכות הניהול בידי הנאמנים, תוך הטלת מגבלות זמניות ומוגדרות מאוד לתקופת החגים בלבד. הגרעין האופרטיבי של ההחלטה המחוזית, בניגוד לטענת העמותה, הוא <u>הכרה בסמכות הנאמנים לנהל את ההקדש, ולא הקפאת כלל הפעילות לטובת העמותה.</u>**

15. הכלל המשפטי הבסיסי בהליכי ביזיון בית משפט קובע כי לא ניתן לנקוט הליך ביזיון מקום שבו קיימת אי-בהירות בצו השיפוטי, ושמקום שבו אין צו ברור ומפורש שהופר הממשית, אין מקום לסעד הביזיון. כך נקבע בעש"א (נצרת) 53085-12-17 **גבריאלים ניהול ואחזקות בע"מ ואח' נ' נציגות הבית המשותף כרמיאל ואח'** (נבו, 20.9.2019): הליך ביזיון בית המשפט אינו הליך עונשי אלא הליך שנועד לאכוף צו ברור, ומקום שיש אי-בהירות בצו, לא ניתן לתת סעד ביזיון. בענייננו, ניתוח מדוקדק של מכלול ההחלטות השיפוטיות מגלה שהן מקנות לנאמנים סמכות ניהול, ולא לעמותה. הפרשנות שנוקטת העמותה היא פרשנות הפוכה לתוכן האמיתי של ההחלטות, ועל כן הבקשה קורסת ביסודה.

16. גם לגופו של עניין, בכתב תשובה זה מוכחשת כל טענה לפיה הנאמנים "נטלו מפתחות מהמועצה המקומית" שלא כדין. הנאמנים פעלו בסמכות שהוקנתה להם בהחלטת בית המשפט המחוזי מיום 17.9.2026 – החלטה שלא בוטלה ולא הוגבלה על ידי ערכאת הערעור. ההחלטה מיום 22.9.2026 לא שללה מהנאמנים את מפתחות המתחם, אלא קבעה חובת מסירת עותק מפתחות למנכ"ל המועצה לצורך הבטחת הגישה בתקופת החגים. כך, גם אם הפקידו הנאמנים מפתחות ולאחר מכן עדכנו את ההסדר המבצעי, אין בכך כדי להוות הפרת צו, שכן ההחלטה מיום 27.9.2026 אינה מייצרת חובה עצמאית לשמור מפתחות בידי המועצה לנצח, אלא מאשרת את מסגרת ניהול ההקדש שנקבעה בהחלטה המחוזית שהותירה את הניהול בידי הנאמנים.

17. בהקשר זה, ראוי להדגיש כי הגדרת הבקשה את פעולות הנאמנים כ"מחטף" ו"עשיית דין עצמית" היא היפוך גמור של המציאות. הנאמנים הוסמכו בפסק דין חלוט. עשיית הדין העצמית מקורה בעמותה עצמה, שהודתה בכך לפני רשם ההקדשות, כעולה ממכתבה מיום 5.8.2026.

18. בית המשפט הנכבד מתבקש לזכור ש**במהלך שנת 2026 נקטו העמותה ונציגיה בשורת פעולות חד-צדדיות לחסימת נכסי ההקדש, ובהן: ניתוק חשמל בעיצומה של תפילה, נעילת מבנה הכולל, החלפת צילינדרים ונעילת עזרת נשים. אלה הן דוגמאות לעשיית דין עצמית אמיתית. בתגובה, פעלו הנאמנים אך ורק במסגרת ההסמכה השיפוטית שניתנה להם.**

19. תכלית הליך הביזיון, כפי שנקבע ברע"א 3888/04 **שרבט נ' שרבט** (נבו, 14.12.04), היא אכיפת הצו השיפוטי, כאשר הסנקציות הנובעות ממנו צופות פני עתיד ולא עבר. בענייננו, גם אם ייקבע שאירעה הפרה כלשהי של הסדר מבצעי, הרי שבשים לב למכלול ההחלטות השיפוטיות

המצויות בתיק, ניהול התדיינות נוספת בדרך של הליך ביזיון אינו הכלי הדיוני המתאים. ניתן וצריך לברר מחלוקות עובדתיות-ניהוליות אלה במסגרת ההליך העיקרי התלוי ועומד (לאחר שביום 5.10.26 הוגשה תביעה עיקרית), ואין להעניק להן מעמד של ביזיון ערכאה.

ד. הפרכת עלילות הנעילה ו"השתלטות על משרדים"

20. המבקשת מלינה על השתלטות כביכול על "משרדי העמותה". דא עקא, לעמותת "ישמח צדיק" אין, ומעולם לא היו, משרדים בתוך מתחם ההקדש (גוש 17370 חלקה 6). משרדיה הרשמיים והמרווחים של העמותה ממוקמים ברחוב אחר לחלוטין במושבה יבניאל. לפיכך הניסיון היומרני לצייר תפיסת חזקה כחוק בנכס הקדש כ"השתלטות על משרדי העמותה" הוא סילוף עובדתי מהותי.
21. תיאורו של יצחק מעודה בתצהירו, לפיו שמש כ"מנהל רכש" ו"אחראי כספים" ו"מבצע שירות קבלת קהל" מ"משרד" בחלקה 6 "מעל עשור שנים" – מהווה, לכל היותר, **הודאת בעל דין בפלישה והסגת גבול במקרקעין ללא כל זכות שבדין**. הנוכחות ב"שטח" אינה מקנה זכות קניינית, ניהולית או חוזית כלשהי, שעה שבית המשפט המחוזי קבע כי מעמד העמותה בנכסים הוא כשל מפעיל פונקציונלי הכפוף לנאמנים. אין בעצם ישיבה פיזית של נציג העמותה בשטח כדי ליצור "משרד" הנהנה מהגנה שיפוטית.
22. גם כב' השופטת כליפה, בהחלטתה המנומקת מיום 20.9.2026, הבהירה כי רשות מקומית אינה מוסמכת לנהל הקדש. מכאן בוודאי שעמותה שרשם ההקדשות הכריז עליה כי "**אין לה צד בהקדש**" אינה יכולה לטעון לזכות קניינית בשטחי ההקדש. החלפת המנעולים בחדר שבו ישב מעודה – היא **<u>פעולה שנעשתה בסמכות הנאמנים</u>** מכוח ההחלטה מיום 17.9.2026 לנהל את נכסי ההקדש ולסלק מי שמפריע לניהולו. בפרט ש**<u>חדרו שימש להלבנת כספים שנאספו שנאספו מכל מיני קופות צדקה מפוקפקות בניגוד לחוק. כזאת אין לאפשר בנכסי הקדש.</u>**
23. בקשת העמותה לפתיחת "משרד הגזבר" ולאפשר גישה חופשית לנציגיה לתוך שטחי ההקדש, מהווה למעשה בקשה להחזיר את הגלגל לאחור ולהעניק לעמותה שליטה ממשית בנכסים שנשללה ממנה בפסק דין חלוט ובהחלטת רשם ההקדשות. בית המשפט הנכבד מתבקש לא ליתן ידו לעקיפה כזו, שכל מטרתה לאפס את ההכרעות השיפוטיות החלוטות שניתנו בעניין.
24. הנאמנים שמו לנגד עיניהם את רכוש ההקדש ותחזוקתו, כאשר הכול שייך למוהרא"ש והרבנית ז"ל. כלל הציוד המצוי בחלקה 6, לרבות הציוד שהשתמשה בו העמותה, נרכש מכספי המוהרא"ש והרבנית, ואינו רכוש העמותה. לפיכך, אין בסיס לטענה כי "דברים אישיים" של הגזבר או מסמכים של העמותה "ננעלו" בידי הנאמנים. **מעודה הצהיר בסעיף 4 כי הוא הוציא את חפציו מהמקום. ככל שמצויים ברשות הנאמנים פריטים אישיים, הנאמנים נכונים לסדר את העניין בדרך מוסכמת ובכפוף לאישור בית המשפט, ואין מקום לנקוט בעניין זה הליך ביזיון. בפרט <u>שהעמותה מעולם לא פנתה בבקשה או בתלונה לנציגי הנאמנים בעניין זה.</u>**

ה. בקשת ה"הבהרה" ושימוש לרעה בהליכי משפט המצדיק הוצאות עונשיות

20. הבקשות המונחות לפני בית המשפט אינן אלא ניסיון טקטי, "מקצה שיפורים" של בעלת דין המסרבת לקבל את הכרעת הדין. התנהלותה מלמדת על דפוס עקבי: ב-15.9.2026 וב-16.9.2026 הן ביקשו לדחות את הדיון באמתלה של שהייה באוקראינה, בקשות שנדחו. משהתקיים הדיון וניתנה החלטה – הן מנסות כעת לעקוף אותה באמצעות בקשת ביזיון משוללת יסוד.
21. בית המשפט המחוזי בירושלים פסק עקרונית בעניין רע"א 15022-04-25 **שפרמן נ' גית** (נבו, 4.6.2025) כי לא ניתן להשתמש בהליך חדש כדי לערער על אופן ביצוע החלטות שיפוטיות

קודמות, וכי ככל שצד סבור כי נפלו פגמים בביצוע – עליו לפעול בדרכים הקבועות בדין, ולא באמצעות בקשות המבקשות לשנות את המצב הקיים.

22. כפי שנקבע ב**עניין ברגמן** (שהובא לעיל), הגשת בקשות לביטול החלטות כאשר ההליך מתקיים וצד שותף לו מהווה "שימוש לרעה בהליכי משפט" וניסיון ל"מקצה שיפורים".

23. בקשת ה"הבהרה" להחלטה מיום 20.9.2026 איננה בקשה להבהרה, אלא ערעור במסווה שנועד לרוקן מתוכן את הסמכות שניתנה לנאמנים לפעול בנכס.

<u>ו. הפרשנות להחלטת בית המשפט העליון מיום 27.9.26 וסמכות הערכאה הדיונית</u>

24. ב-27.9.26 החליט בימ"ש עליון כי "**ההוראות שנקבעו בהחלטת ביהמ"ש המחוזי מיום 20.9.26 (ת"א 26-09-13107) יוסיפו לעמוד על כנן עד למתן החלטה אחרת**" (ע"א 26-05-11302).

25. כזכור, החלטתה של כב' השופטת ג' ג'בארין כליפה מיום 20.9.26 קבעה מפורשות כי בקשת המועצה המקומית לנהל זמנית את ההקדש <u>**נדחית**</u>: "**לא מצאתי לקבל את בקשת המועצה לאפשר לה לנהל באופן זמני את ההקדש**" (ס' 13 להחלטה). שכן, "**רשות מקומית אינה מוסמכת לנהל הקדש ציבורי מעצם היותה רשות**" (ס' 16), וכי "**מסכימה אני עם המבקשים, כי לאור פסק דינו של ביהמ"ש... הסמכות לנהל מתחם ההקדש היא לנאמנים**" (ס' 23, 28). הסייגים שנקבעו בהחלטתה (הותרת החזן ומסירת מפתחות למנכ"ל המועצה) הוגדרו כסעד זמני למניעת חיכוך, כשהם "**מוגבלים לתקופת החגים בלבד – עד לצאת חג שמיני עצרת, או עד למתן החלטה אחרת של בית המשפט הנכבד, לפי המוקדם**" (ס' 28ה'-29).

26. בצאת חג שמיני עצרת, פעלה המועצה בהתאם להחלטה זו והשיבה <u>**מיוזמתה**</u> את צרור המפתחות לנציגי הנאמנים.

27. כמו כן, ביום 11.10.26 **דחה** בית משפט מחוזי נכבד זה את בקשת העמותה למתן הבהרה בעניין, והותיר את העניין "**ככל שיהיה צורך**" לדיון הקבוע ליום 8.11.26.

28. מושכלות יסוד המה כי בית המשפט העליון אינו יושב כערכאת ערעור על החלטות ביניים של בתי משפט קמא, מקום בו <u>**לא**</u> הוגשה בקשת רשות ערעור כדת וכדין. המקור הנורמטיבי לכך מעוגן בסעיפים 15(ב) ו-17 לחוק-יסוד: השפיטה, ומוסדר פרוצדורלית בפרק י"ז (ובפרט תקנה 134) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018. הלכה עקבית היא כי **בהיעדר הליך ערעורי מוסדר, לא קמה סמכות להתערבות בהחלטות הערכאה הדיונית** (ראו והשוו: בג"ץ 3965-05-26 **פלוני נ' ביהמ"ש לענייני משפחה תל אביב**, 21.7.26, בהרכב תלתא של כב' הנשיא עמית).

29. חזקה אפוא כי בהחלטתו מיום 27.9.26 ("**עד למתן החלטה אחרת**"), כיוון בית המשפט העליון ל<u>**החלטה אחרת של הערכאה הדיונית המוסמכת**</u> (כלומר, בית המשפט המחוזי הנכבד זה, מכוח סמכותו לפי <u>סעיף 37 לחוק הנאמנות, התשל"ט-1979</u>), אשר בפניה תלוי ועומד ההליך. <u>**החלטה אחרת שכזו – מעולם לא ניתנה.**</u>

30. אף העמותה עצמה, המיוצגת על ידי עורכי דין ותיקים, נמנעה מפנייה לבית המשפט העליון בבקשה למתן הבהרה של ההחלטה מיום 27.9.26, כנראה מתוך הבנת המצב המשפטי לאשורו (כמפורט לעיל).

31. אשר על כן, אין לקרוא לתוך החלטת בית המשפט העליון מיום 27.9.26 את שאין בה. הפרשנות המרחיבה שמנסה העמותה לייחס להחלטה זו משוללת כל יסוד משפטי; בהיעדר "החלטה אחרת" מאת ערכאה מוסמכת, הצווים המקוריים שניתנו על ידי מותב נכבד זה שרירים וקיימים.

ז. פעילות הנאמנים ביחס ל"בית התבשיל" – חוקית, מוסמכת ומחויבת

32. הטענה המרכזית בבקשה נוגעת לאירוע מיום 5.10.2026, דבו הגיעו הרב נתן מימוני ובני משפחתו למטבח "בית התבשיל" ונעלו את דלתו. ייאמר כבר עתה כי הנאמנים ונציגיהם פעלו בסמכות מלאה. מטבח "בית התבשיל" ממוקם בחלקה 6, קרי בתחומי מקרקעי ההקדש הנמצאים בניהולם הבלעדי של הנאמנים. ניהול נכסי ההקדש, לרבות קביעת אופן השימוש במבני המתחם, הוא מסמכות הנאמנים, ולא מסמכות עמותה שרשם ההקדשות קבע כי אין לה כל צד בהקדש.

33. **עם כניסת הנאמנים למקרקעין התגלו ממצאים חמורים המעידים על התנהלותה הבלתי חוקית של העמותה: מטבח "בית התבשיל" הופעל על ידה בהיעדר רישיון עסק כדין – אשר מעולם לא התבקש להוציא על ידי העמותה. ביקורת פקחית משרד הבריאות שנערכה ביום 5.10.2026 –חשפה ממצאים תברואתיים חמורים, ובהם הימצאות מכרסמים ומזון פג תוקף.**

34. מעבר לכך, אנשי העמותה נקטו אלימות כלפי פקחית משרד הבריאות שהגיעה לבצע ביקורת. עובדות אלה מחייבות בחינה מחודשת של כל מצג העמותה לפיו הפעילה מוסד חסד "כסדרו" – שכן מוסד חסד כשר אינו פועל ללא רישיון, אינו מחזיק מזון פג תוקף ואינו נוהג אלימות כלפי פקחי משרד הבריאות.

35. העמותה טוענת בסעיף 3 לבקשה כי "מיום הקמת בית התבשיל על ידי העמותה לא קרה מקרה כזה מעולם לא נסגר בית התבשיל בפני סועדים". טענה זו מתעלמת לחלוטין מהמצב המשפטי הקיים. הנאמנים הם הבעלים בנאמנות של מקרקעי ההקדש. הציוד המצוי במבני ההקדש, לרבות ציוד המטבח, נרכש מכספי ההקדש הציבורי ולמענו, ואינו מהווה רכוש פרטי של העמותה. לפיכך, אין לעמותה כל זכות קנויה להמשיך לנהל פעילות מסחרית-קהילתית בשטח ההקדש, ובוודאי לא כאשר הפעילות נעשית ללא רישיון וללא עמידה בדרישות הבריאות.

36. נסכם כי עם כניסת נציגי הנאמנים למקום, נחשפה מציאות תברואתית חמורה בבית התבשיל. מנתוני משרד הבריאות עולה כי העמותה מעולם לא ביקשה רישיון עסק כדין להפעלת המקום (מצ"ב כ**נספח א'**). המטבח פעל בתנאים המהווים סכנה ממשית לשלום הציבור, לרבות הימצאות מכרסמים, חולדות וכמויות גדולות של מזון פג תוקף (תיעוד בסרטונים – מצ"ב כ**נספח ב'**). יתרה מזו, אנשי העמותה אף נהגו באלימות כלפי פקחית משרד הבריאות שבאה לבקר במקום וגרמו לבריחתה (מצ"ב כ**נספח ג'2-1**).

37. פעולת הנאמנים ביחס לבית התבשיל מבטאת ניהול אחראי של נכסי ציבור. נאמן ההקדש המגלה כי מבנה בתחום ההקדש מופעל ללא רישיון עסק, בתנאי תברואה קשים, בעוד גורמי העמותה מפגינים אלימות כלפי גורמי פיקוח, חייב לפעול לתיקון המצב. עצם העובדה שהנאמנים פעלו לסיים מצב בלתי חוקי זה היא **ביטוי לניהול ראוי ואחראי**, לא עילה לביזיון.

38. מכוח חובת הנאמנות המוטלת עליהם, פועלים בימים אלו הנאמנים להסדרת הרישוי מול משרד הבריאות, ואף שכרו יועצי תברואה פרטיים לביצוע שינוי מבני מקיף, במטרה למנוע סכנת הרעלה המונית. עד להשלמת התהליך, **מחלקים נציגי הנאמנים מדי יום עשרות כריכים בהתאם לכללי הדין** (מצ"ב כ**נספח ד'2-1**). בנוסף, נציגי הנאמנים דאגו להכנת אולם השמחות לאירוע המתוכנן לערב יום 27.10.26, כולל ניקיון ועיצוב (מצ"ב כ**נספח ה'**).

39. נוסיף ונציין כי הפגיעה האמיתית היא זו שנגרמה לנאמנים עצמם, אשר נאלצו לשאת בעלויות של 1,400 ₪ להזמנת פורץ מנעולים עקב השחתת המנעולים בידי אנשי העמותה (הוגשה תלונה למשטרה), וכן בנזקים משמעותיים נוספים בסך 23,000 ₪.

40. לשם הבטחת שלום הציבור ומניעת פלישות נוספות, השקיעו נציגי הנאמנים סך של כ-20,000 ₪ בהתקנת מערכות אבטחה מתקדמות, וכ-25,000 ₪ בהחלפת מנעולים, בהתאם לצווי בית המשפט המחוזי הנכבד מיום 17.9.26.

41. בית המשפט העליון הבהיר עקרונית בעניין רע"א 1689/24 **דמיטרי ינקילוב נ' מרינה נחשונוב** (נבו, 21.3.2024), כי במקרים כבענייננו שבהם ננקט הליך סרק נגד צד להליך, מן הראוי שתגובת בית המשפט תבוא לידי ביטוי באמצעות פסיקת הוצאות משפט ריאליות, שכן פסיקת הוצאות נועדה גם להרתיע מפני ניצול לרעה של זכות הגישה לערכאות. כך מן הדין לפסוק בענייננו בחיובה של העמותה בתשלום הוצאות משפט מרתיעות ומשמעותיות בגין הגשת בקשות סרק.

42. אשר על כן, בית המשפט הנכבד מתבקש אפוא לדחות את הבקשה על הסף, לבטל את הדיון הדחוף שנקבע מחשש להשחתת זמן שיפוטי יקר על טענות סרק, ולפסוק לטובת הנאמנים הוצאות משפט ריאליות, לרבות שכר טרחת עורך דין, בשים לב להגשת ראיות מבוימות ולשימוש לרעה בהליכי בית המשפט.

היום, 28.10.2026, י"ז בחשון ה'תשפ"ז

נ ח ת ם א ל ק ט ר ו נ י ת

_____

אורי ישראל פז, עו"ד

בא-כוח הנאמנים ונציגיהם